

DECLARAÇÃO DE PEQUIM ADOTADA PELA QUARTA CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE AS MULHERES: AÇÃO PARA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E PAZ

A ONU foi criada em 1945 e uma das preocupações da ONU desde a sua criação são os direitos humanos.

Em apertada síntese, direitos humanos nada mais são do que os direitos fundamentais, a proteção das pessoas em qualquer lugar, os direitos a ela inerentes.

Essa preocupação da ONU com os direitos humanos foi a tal ponto que, em 1948, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Após isso, vários tratados vão sendo criados e a proteção dos direitos humanos.

Uma das preocupações da ONU também foi em relação à proteção das mulheres, que são chamadas pelo órgão como grupos vulneráveis.

Um grupo vulnerável é aquele que precisa de proteção especial.

Assegurar na Constituição brasileira que homens e mulheres têm os mesmos direitos não é suficiente. É isso que a ONU começa a verificar ao longo dos anos.

Todo ser humano tem os mesmos direitos, seja homem, mulher, criança, jovem, idoso etc.

Porém, para a ONU, não bastava estar escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos ou nos pactos de 1966. É necessário ter uma gama de documentos internacionais e os países fazerem normas específicas ou políticas públicas específicas para a proteção também das mulheres.

Isso porque, apesar de estar escrito que elas são iguais, há muita discriminação contra elas.

Se há muita discriminação contra elas, é necessário que haja norma específica e por isso é que surge o entendimento de que eram um grupo vulnerável.

Nesse contexto, no ano de 1995, vem a declaração de Pequim.

Em 1985, alguns anos antes, já tinha vindo uma declaração de Nairobi.

Essas declarações são documentos elaborados no âmbito da ONU, em que os países se comprometem através delas, a cumprir as disposições constantes nas declarações.

Existe uma diferença importante entre as declarações e os tratados. Nas declarações os países se comprometem a respeitá-la e cumprir o que consta nelas. Já os tratados são assinados e ratificados, gerando desta forma, a obrigação de se cumprir.

O fato é que dali extrai-se normas de proteção dos direitos humanos que os países têm que dar cumprimento, sob pena de violar os direitos humanos, direitos fundamentais.



5m

ANOTAÇÕES

Então, essa declaração de Pequim é específica para a proteção das mulheres.

A Declaração de Pequim veio no ano de 1995, curiosamente, foi o ano em que a ONU completava cinquenta anos de existência.

Então, nesse contexto, ela vem para reafirmar os direitos que as mulheres têm, os compromissos assumidos pelos países, no desenvolvimento de legislação, de medidas internas, políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. Detalhe, a proteção delas tem que se dar não apenas no âmbito nacional, mas no âmbito internacional, no âmbito regional.

Declaração de Pequim

- Adotada pela 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres.
- Lema: Ação para igualdade, desenvolvimento e paz.
- Ano: 1995 – 50. Aniversário da ONU
- Os direitos das mulheres são direitos humanos.

Entretanto, por mais que se pareça óbvio que o direito das mulheres são direitos humanos, não é tão óbvio assim. Tanto que, no Brasil, é necessário existir a Lei Maria da Penha, específica de proteção às mulheres e mais recentemente criou-se uma lei que trata do feminicídio.

Considerandos da Declaração de Pequim

- O status das mulheres tem avançado em alguns aspectos importantes desde a década passada; no entanto, este progresso tem sido heterogêneo, desigualdades entre homens e mulheres têm persistido e sérios obstáculos também, com consequências prejudiciais para o bemestar de todos os povos.

A Declaração de Pequim possui 122 páginas.

Em 1995, quando foi criada a Declaração de Pequim, eles estavam se referindo aos acontecimentos da década de 1980.

Então, mesmo avançando com o passar do tempo, as mulheres ainda hoje são discriminadas. Um exemplo simples é a representatividade das mulheres no cenário político. A quantidade de mulheres é infinitamente menor do que a de homens.



10m

ANOTAÇÕES

Tanto é verdade, que foi preciso criar uma lei obrigando os partidos políticos a terem uma quantidade mínima de mulheres concorrendo nas eleições. E mesmo com essa lei, ainda existem partidos que usam mulheres como laranjas, apenas para ganhar as verbas destinadas às campanhas femininas.

Assegurar a igualdade mínima entre as pessoas é um direito, entretanto, não é o que acontece entre mulheres e homens.

- Esta situação é agravada pelo crescimento da pobreza que afeta a vida da maioria da população mundial, em particular das mulheres e crianças, tendo origem tanto na esfera nacional, como na esfera internacional.

Compromisso dos países

- Promover os objetivos da igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres, em todos os lugares do mundo, no interesse de toda a humanidade;
- Combater, sem qualquer reserva, estas limitações e obstáculos e promover o avanço e o fortalecimento das mulheres em todo o mundo. Concordamos que isto requer medidas e ações urgentes, com espírito de determinação, esperança, cooperação e solidariedade, agora e ao longo do próximo século.

Quando a Declaração de Pequim foi criada, faltavam 5 anos para a virada do milênio e muito se falava que os problemas do antigo milênio não deveriam ser levados para o novo. Entretanto, até hoje ainda temos situações similares às do milênio passado.

- Assegurar a igualdade de direitos e à dignidade humana inerente a mulheres e homens e aos demais propósitos e princípios consagrados na:
 - Carta das Nações Unidas;
 - Declaração Universal dos Direitos Humanos;
 - e em outros instrumentos internacionais de direitos humanos, em particular na:
 - Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres;
 - Convenção sobre os Direitos da Criança;
 - Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres;
 - Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento.



15m

ANOTAÇÕES

A preocupação da ONU não é apenas manter a igualdade entre homens e mulheres, a intenção é assegurar tais direitos através de documentos específicos.

- Assegurar a plena implementação dos direitos humanos das mulheres e das meninas como parte inalienável, integral e indivisível de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
- Impulsionar o consenso e o progresso alcançados nas anteriores

Conferências das Nações Unidas:

- sobre as Mulheres em Nairóbi em 1985;
 - sobre as Crianças em Nova York em 1990;
 - sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992;
 - sobre Direitos Humanos em Viena em 1993;
 - sobre População e Desenvolvimento no Cairo em 1994;
 - e sobre Desenvolvimento Social em Copenhague em 1995, com os objetivos de atingir a igualdade, o desenvolvimento e a paz;
- O fortalecimento e o avanço das mulheres, incluindo o direito à liberdade de pensamento, consciência, religião e crença, o que contribui para a satisfação das necessidades morais, éticas, espirituais e intelectuais de mulheres e homens, individualmente ou em comunidade, de forma a garantir-lhes a possibilidade de realizar seu pleno potencial na sociedade e organizar suas vidas de acordo com as suas próprias aspirações.

Em suma, o importante é garantir os mesmos direitos dos homens, também às mulheres.

- Garantir o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais às mulheres e meninas e adotar medidas efetivas contra a violação destes direitos e liberdades;
- Adotar todas as medidas necessárias para eliminar todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas e remover todos os obstáculos à igualdade de gênero e aos avanços e fortalecimento das mulheres;

Lembrando que, além de assegurar os direitos das mulheres, ainda é preciso que as devidas penalidades sejam aplicadas em caso de descumprimento.

ANOTAÇÕES

Hoje, o que se pode notar é que não existe o pleno cumprimento de tais medidas.

- Encorajar os homens a participar plenamente de todas as ações orientadas à busca da igualdade;
- Promover um desenvolvimento sustentado centrado na pessoa, incluindo o crescimento econômico sustentado através da educação básica, educação durante toda a vida, alfabetização e capacitação, e, atenção primária à saúde das meninas e das mulheres;



20m

Infelizmente, a dificuldade de crescimento e a pobreza ainda atingem astronomicamente as mulheres, muito mais do que os homens.

- Promover a independência econômica das mulheres, incluindo o emprego, e erradicar a persistente e crescente pobreza que recai sobre as mulheres, combatendo as causas estruturais da pobreza através de transformações nas estruturas econômicas, assegurando acesso igualitário a todas as mulheres, incluindo as mulheres da área rural, como agentes vitais do desenvolvimento, dos recursos produtivos, oportunidades e dos serviços públicos;
- Adotar as medidas positivas para assegurar a paz para os avanços das mulheres e, reconhecendo o papel de liderança que as mulheres têm apresentado no movimento pela paz, trabalhar ativamente para o desarmamento geral e completo, sob o estrito e efetivo controle internacional, e apoiar as negociações para a conclusão, sem demora, de tratado universal e multilateral de proibição de testes nucleares, que efetivamente contribua para o desarmamento nuclear e para a prevenção da proliferação de armas nucleares em todos os seus aspectos;
- Prevenir e eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas;
- Assegurar a igualdade de acesso e a igualdade de tratamento de mulheres e homens na educação e saúde e promover a saúde sexual e reprodutiva das mulheres e sua educação;
- Intensificar os esforços para garantir o exercício, em igualdade de condições, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as mulheres e meninas que enfrentam múltiplas barreiras para seu fortalecimento e avanços, em virtude de fatores

ANOTAÇÕES

como raça, idade, língua, origem étnica, cultura, religião, incapacidade/deficiência, ou por integrar comunidades indígenas;

Em hipótese nenhuma, a mulher pode ter seus direitos reduzidos. Nem mesmo em caso de serem indígenas, falarem outras línguas, entre outros aspectos.

- Assegurar o respeito ao Direito Internacional, incluído o Direito Humanitário, no sentido de proteger as mulheres e as meninas em particular;
- Desenvolver o pleno potencial de meninas e mulheres de todas as idades, garantir sua plena participação, em condições de igualdade, na construção de um mundo melhor para todos, e promover seu papel no processo de desenvolvimento;

O direito humanitário nada mais é do que a proteção das pessoas nos conflitos armados em que podem ser internacionais ou internos.

Portanto, a principal diferença entre direitos humanos e direitos humanitários é o fato do primeiro ser voltado para a defesa da pessoa a qualquer momento e o segundo, é voltado para a proteção em conflitos armados.

- Assegurar às mulheres a igualdade de acesso aos recursos econômicos, incluindo a terra, o crédito, a ciência, a tecnologia, a capacitação profissional, a informação, a comunicação e os mercados, como meio de promover o avanço e o fortalecimento das mulheres e meninas, inclusive através da promoção de sua capacidade de exercer os benefícios do acesso igualitário a estes recursos, para o que se recorre, dentre outras coisas, à cooperação internacional;
- Assegurar o sucesso da Plataforma de Ação que exigirá o sólido compromisso dos Governos, organizações e instituições internacionais de todos os níveis. • Garantir também o êxito da Plataforma de Ação em países cujas economias estejam em transição, o que requer contínua cooperação e assistência internacional.
- Pela presente nos comprometemos, na qualidade de Governos, a implementar a seguinte Plataforma de Ação, de modo a garantir que uma perspectiva de gênero esteja presente em todas as nossas políticas e programas. Nós insistimos ao sistema das Nações Unidas, às instituições financeiras regionais e internacionais e às demais relevantes instituições regionais e internacionais e a todas as mulheres e homens, como

ANOTAÇÕES

também às organizações não governamentais, com pleno respeito à sua autonomia, e a todos os setores da sociedade civil que, em cooperação com os Governos, se comprometam plenamente e contribuam para a implementação desta Plataforma de Ação.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Luciano Monti Favaro.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
